L'étude du droit · Les arrêts du Tribunal fédéral · Vidéo 2

Un mari violent, tué pendant son sommeil : légitime défense ?

LE CAS

Valais, mars mille neuf cent nonante-trois. Un couple vit là depuis quelques années, avec ses cinq enfants.

Le mari est brutal. Sa femme vit recluse à la maison.

Depuis le début de l'année, il la frappe chaque semaine, avec le cordon électrique de l'aspirateur.

Fin janvier, il lui lance un couteau de boucher. Blessée à la cuisse, elle est hospitalisée.

Elle présente alors un état de malnutrition et de nombreux hématomes. Après son retour, il la frappe encore, et la menace de mort.

Le soir du quinze mars, il lui montre un revolver. Il dit l'avoir acheté pour elle.

Il ajoute que, sans les cris des enfants, il l'aurait déjà tuée. Au coucher, l'arme est sous l'oreiller du mari.

Elle est persuadée qu'il va mettre ses menaces à exécution. Le mari s'endort.

Pendant une vingtaine de minutes, elle réfléchit. Puis elle prend l'arme et tire. Son mari meurt.

Elle explique son geste à sa fille aînée, puis se rend à la police.

LE PIÈGE CLASSIQUE

Le piège classique, c'est de s'arrêter à la légitime défense. Pas d'attaque, donc rien à examiner : c'est faux.

Sans attaque, il peut y avoir un danger. Si les faits le suggèrent, le juge doit examiner l'état de nécessité.

À RETENIR

Retenons. La légitime défense répond à une attaque, en cours ou imminente.

L'état de nécessité répond à un danger, qui peut durer. Entre deux vies, l'acte n'est pas licite, mais il peut être excusé.

À VOUS

Pourquoi le Tribunal fédéral refuse-t-il la légitime défense, tout en laissant ouvert l'état de nécessité ?

Réponse : parce que la légitime défense suppose une attaque en cours ou imminente, alors que l'état de nécessité suppose seulement un danger imminent. Le mari dormait : il n'y avait ni attaque ni menace d'attaque imminente, et l'épouse, après vingt minutes de réflexion, ne pouvait pas dire y avoir cru (ATF 122 IV 1, consid. 2a ; art. 15 CP). Dans cette affaire, le danger tenait au risque d'une nouvelle agression ; face à un danger permanent, comme celui que fait peser un tyran domestique, l'imminence s'apprécie plus largement. Les violences graves et répétées retenues par les juges laissaient donc envisager un danger durable et imminent, impossible à

détourner autrement. Les vies en jeu ayant une valeur comparable, l'acte pouvait tout au plus être excusé, pas justifié (ATF 122 IV 1, consid. 2b, 3 et 4 ; aujourd'hui art. 17 et 18 CP).

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- ATF 122 IV 1, consid. 2a, 2b, 3, 4 et 5 : Épouse qui tue son mari violent pendant son sommeil : pas de légitime défense, faute d'attaque imminente ; un danger durable et imminent, impossible à détourner autrement, entre en considération ; vies de valeur comparable : acte au mieux excusé, pas licite ; arrêt cantonal annulé et renvoi pour examiner un état de nécessité excusable, peut-être putatif
  https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-1%3Afr
- Art. 15 CP : La légitime défense suppose une attaque, ou la menace d'une attaque imminente
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_15
- Art. 17 CP : État de nécessité licite : l'acte qui sauvegarde des intérêts prépondérants est licite
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_17
- Art. 18 CP : État de nécessité excusable : le juge atténue la peine, ou l'auteur n'agit pas de manière coupable si l'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui le sacrifice du bien menacé
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_18
- Art. 113 CP : Meurtre passionnel : tuer en proie à une émotion violente excusable, ou dans un état de profond désarroi ; aujourd'hui, peine privative de liberté d'un à dix ans
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_113

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.